拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５３０７４５
起案日	令和　７年　８月１５日
特許庁審査官	赤坂　祐樹　　３３１６　２Ｊ００
特許出願人代理人	村山　靖彦（ほか　２名）　様
適用条文	第２９条第１項柱書（非利用）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（産業上の利用可能性）この出願の下記の請求項に係る発明は、下記の点で特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができない。

記

●理由１について

・請求項１-１１

本願請求項１には、「(ii)前記患者がアダリムマブでの処置への良好な応答を生じさせるのか又は不良な応答を生じさせるのかを、前記自己抗体バイオマーカーの検出に基づいて判定する工程を含む方法」と記載されているが、当該判定する工程には、医療目的で人間の病状について判断する工程、すなわち、人間を診断する方法が含まれると認められる。

よって、請求項１及び請求項１を引用する請求項２-１１に係る発明は、産業上利用できる発明ではない。

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞
請求項１２-１８に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。

電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部(PA2B)　赤坂　祐樹
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２３５
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA2B」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
▲高▼木　尚	赤坂　祐樹	
３６１１	３３１６	